关于《劳动争议友好协商函》的回复函

（本函依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及配套规章出具）

致：宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司人力资源部

本人郭海燕（身份证号 640103198011150048）已收到贵司先后出具的《劳动争议友好协商函》。现依法正式书面回复如下，请贵司在收到本函后依法处理并书面答复。

一、贵司就同一事项先后出具两份函件、落款日期相互矛盾，本人对其真实性、形成时间与送达时间不予认可

1. 贵司先前向本人送达的《劳动争议友好协商函》，将本人提出病假报备之日记载为「2025 年 9 月 6 日」、将本人确认患病之日记载为「2025 年 9 月 25 日」，函末落款日期记载为「**2025 年 10 月 7 日**」。

2. 经本人指出上述错误后，贵司又重新出具了内容基本相同的函件，将两处事实日期更正为 2026 年，但**落款日期被改为「2026 年 9 月 30 日」**——较先前版本的落款日期「10 月 7 日」**反而提前了七日**。该份函件系贵司工作人员**通过钉钉以图片形式向本人发送**，相关聊天记录完整保存于本人钉钉客户端，发送人与发送时间均可查证。

3. 上述事实均实际发生于 **2026 年**，有医疗机构出具的书面材料为证：

- **2026 年 9 月 6 日**：本人因身体不适向贵司提出病假报备；
- **2026 年 9 月 7 日**：入住宁夏回族自治区人民医院院本部妇科（住院号 10243124，床号 046），并将住院证（住院单）拍照发送贵司；
- **2026 年 9 月 15 日**：于全身麻醉下行腹腔镜探查＋左侧输卵管及肿瘤切除术＋经腹扩大子宫切除术＋右附件切除术＋大网膜切除术＋盆腔淋巴结切除术＋盆底腹膜活检术＋盆腔引流术；
- **2026 年 9 月 23 日**：术后予紫杉醇联合卡铂方案静脉化疗（第一程）；
- **2026 年 9 月 25 日**：出院，同日取得《出院记录》《院本部妇科住院疾病诊断证明书》《门诊慢特病病种待遇认定申请表》；
- **2026 年 9 月 30 日 与 2026 年 10 月 7 日**：贵司先后向本人出具两份落款日期不同的《劳动争议友好协商函》。

4. 上述日期在《出院记录》（住院号 10243124）、《院本部妇科住院疾病诊断证明书》（2026 年 9 月 25 日）、《门诊慢特病病种待遇认定申请表》（2026 年 9 月 25

日）中均有明确记载，上述材料的正式文本照片与复印件本人此前已发送贵司。需要说明的是：该等材料的原件由医疗机构出具后交予本人，其中部分因办理门诊慢特病待遇认定由医保经办机构收存，本人现持有的是该等材料的正式文本照片与复印件。**本人客观上无法向贵司提供原件，但这不影响该等材料的证明效力**；贵司如对材料真实性有异议，可径向宁夏回族自治区人民医院核查，贵司不得仅以未收到原件为由否认本人已经提交材料。

5. 日期是劳动法律文书的基本要素，直接决定医疗期的起算与计算、病假工资的核算期间以及各项权利主张期限的计算。贵司人力资源部盖章出具的正式函件，将全部关键日期年份统一后置一年，客观上足以使本人对自身享有的医疗期及权利主张期限产生错误判断。而更为严重的是：在本人指出该错误之后重新出具的函件，其落款日期反而早于原函件七日。**落款日期是函件制作时间与送达时间的直接证明，它不可能早于函件的实际出具时间；在事实日期刚刚被更正的情况下落款日期反而向前推移，已非个别文字笔误所能解释，实属落款日期倒签。**

6. 据此，本人对贵司两份函件的真实性、形成时间及送达时间一并提出异议，并请贵司以书面形式说明：（1）两份函件各自的制作时间、审批人员、用印时间与送达方式；（2）为何在本人指出日期错误之后重新出具的函件，落款日期反而早于原函件；（3）贵司人力资源部印章的使用登记情况。在贵司作出上述书面说明之前，本人对贵司以任何落款日期为依据所作的主张均不予认可。

7. 另需说明：落款日期为「2026 年 9 月 30 日」的函件，贵司仅通过钉钉以图片形式向本人发送，本人至今未收到加盖公章的纸质原件。**请贵司将该函件的纸质原件正式送达本人，以便本人核验其真实性**；在收到纸质原件并核对无误之前，本人对该份函件的真实性同样不予认可。图片形式易被裁剪与修改，不足以作为认定本案事实与日期的依据。需一并说明：自本次争议发生至今，贵司向本人送达的函件、通知等任何文件，**均系以图片形式通过钉钉或短信发送，从未向本人送达任何加盖公章的纸质原件**。

二、本人并非「未按公司制度提交正式请假手续」，而是贵司系统不受理、贵司人员不答复

1. 本人自始已履行告知与申请义务，且每一环节的沟通均通过**短信与钉钉两个通道同时进行**：2026 年 9 月 6 日向贵司人力资源部门及直接主管报备病假，并说明本人身体不适、需要复查、可能需手术治疗的情况；9 月 7 日住院当日将住院证（住院单）拍照发送贵司；9 月 25 日出院当日取得《出院记录》《院本部妇科住院疾病诊断证明书》

后即时拍照发送贵司。上述短信记录与钉钉聊天记录本人均已完整保存，均可查证。需要说明的是：本人住院期间发送的短信自始未获任何回复，此后本人的告知与材料提交主要通过钉钉进行——**并非本人停止履行告知义务，而是贵司方面不再回应**。

2. 本人确曾按照贵司要求发起钉钉病假申请，但贵司钉钉系统明确提示「**非花名册中正式员工不能休病假**」，致使申请无法提交、无法流转。此系贵司内部系统后台设置所致，**并非本人拒绝办理请假手续**。相关系统提示截图本人已保存，并已通过钉钉向贵司人力资源部门及直接主管发送说明。

3. 《出院记录》《疾病诊断证明书》所载的病情诊断、手术情况与病假建议，须由医疗机构在患者办理出院时方可出具，本人无从在住院期间取得。本人于住院期间即已履行先行告知义务，出院当日即提交全部诊疗材料，符合突发重病住院的通常处理方式，不存在拖延或拒不提供材料的情形。

4. 相反，贵司人力资源部门对接人在收到上述告知与材料后，以「我无相关请假审批权」为由反复推诿，既未将本人的申请转报有权审批的领导，亦未书面告知本人所需补充材料的具体清单及依据。贵司一方面以系统障碍致本人无法提交申请，另一方面又以「未按公司制度提交材料」归责于本人，前后矛盾，本人不能接受。

5. 本人再次明确：**本人申请的是病假，不是事假**。请贵司不得将本人的住院、手术及化疗期间按事假、旷工或其他无薪假别处理；如已作此处理，请立即更正并补发相应待遇。

6. 关于考勤打卡。本人在贵司的考勤方式为钉钉电子签到。本人因病住院、手术并接受化疗，客观上不具备到岗与打卡的条件；在本人已通过短信与钉钉多次履行告知义务，并已提交医疗机构出具的材料的情况下，**未打卡系疾病这一不可归责于本人的原因所致，不构成旷工**。请贵司不得以未打卡为由认定旷工、扣发工资、扣减工作年限或作出其他不利处理。

7. 另，贵司工作人员称曾于 2026 年 10 月 1 日前后多次电话联系本人，并称本人未接听、未回复。本人的说明是：本人当时处于术后化疗期间，行动与体力受限，且《出院记录》所载出院医嘱明确要求本人「避免受凉、避免体力劳动、避免前往人群密集场所」，需静养休息，未能即时接听电话**不构成任何法律上的不利后果**，亦不影响本人此前已依法履行的告知义务；贵司在历次通话中亦未就本人的病假申请、所需材料清单或工资发放事宜作出任何处理或答复。凡涉及本案实体事项，请贵司以书面形式提出。

三、本人现处于法定医疗期内，贵司依法不得解除劳动合同

1. 《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》（劳部发〔1994〕479 号）第二条规定：「医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息**不得解除劳动合同**的时限。」

第三条规定：「企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期：

（一）实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。

（二）实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。」

2. 本人在贵司实际提供劳动的时间约两年（先经实习期，其后转为正式用工）。医疗期的长度取决于「本人实际参加工作年限」与「在本单位工作年限」两项，二者均应以劳动合同、社会保险缴费记录等客观材料核定，不能由贵司单方口头认定。请贵司书面确认本人的入职时间与实际参加工作年限的认定口径，并依上述规定**书面核定并告知本人依法享有的医疗期起止时间及计算依据**。

3. 医疗期按累计病休时间计算：依同一规定第四条，三个月的医疗期按六个月内累计病休时间计算。

4. 从治疗需要看，本人术后病理诊断为左侧输卵管高级别浆液性乳头状癌 IIB 期，术后已予紫杉醇联合卡铂方案静脉化疗（第一程），《出院记录》所载出院医嘱载明「**全休 3 月**」，并要求此后按每 21 天再次入院继续化疗，定期复查血常规、肝肾功能与电解质。本人的实际病休需求明显超出三个月，属客观医疗需要，并非本人可以自行缩短。

5. 《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条第（三）项明确规定：劳动者「患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的」，**用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同**。来函所称「若您逾期未回复或不同意协商，我司将严格按照国家法律法规及公司规章制度依法处理」，该表述客观上指向解除劳动合同或以解除相威胁。本人特此提示：在法定医疗期内解除劳动合同即构成违法解除，须依《劳动合同法》第八十七条按第四十七条经济补偿标准的**二倍**向本人支付赔偿金。

6. 另需说明：医疗机构出具的病假建议期与法律规定的医疗期是**两个不同概念**，不能混同。病假建议期由医疗机构依治疗需要确定，可随治疗进展续开；医疗期则依法律按本人实际参加工作年限和在本单位工作年限确定，其长度不因医疗机构的建议期而改变。

本人已取得的「全休 3 月」系医疗机构就出院后阶段性治疗出具的建议，并非本人应享有的医疗期上限；后续治疗期间，本人将按医嘱继续提交相应证明。

四、贵司拖欠工资、拒不核算病假工资、拟将社会保险费转嫁本人，均无法律依据

1. **关于 2026 年 8 月工资。**本人 2026 年 8 月按贵司排班正常出勤、提供劳动，期间的休息均系按贵司排班安排进行的正常休息，不存在请假、旷工或缺勤情形。《中华人民共和国劳动法》第五十条规定：「工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。」《工资支付暂行规定》（劳部发〔1994〕489 号）第七条规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付，且至少每月支付一次。依贵司既往发放惯例，上月工资应于每月 20 日前后支付。截至本函发出之日，本人 2026 年 8 月工资仍未支付，已构成拖欠。

2. **关于病假工资。**依《劳动部关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》（劳部发〔1995〕309 号）第 59 条，职工患病治疗期间，企业应按有关规定支付病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但**不能低于当地最低工资标准的 80%**。本人自 2026 年 9 月 6 日提出病假报备、9 月 7 日入院治疗起停止工作、接受治疗，至今处于医疗期内；2026 年 9 月 25 日出院后遵医嘱继续全休三个月，并须按每 21 天返院继续化疗。上述期间贵司应按上述标准核算并支付病假工资，并书面说明计算基数与计算方式。

3. **关于社会保险。**职工社会保险费中，用人单位应缴部分依法由用人单位承担，**不得从职工工资中扣除，亦不得转嫁给职工**；仅职工个人应缴部分由用人单位代扣代缴。贵司来函将「社保抵扣」列为争议事项，本人要求贵司书面列明自 2026 年 8 月以来各项社会保险费的缴费基数、单位应缴金额、个人应缴金额、已缴金额，并提供社会保险缴费明细。医疗期内，贵司不得以任何理由停缴、断缴社会保险费；因贵司停缴、断缴致本人医疗费用无法报销或待遇受损的，相应损失应由贵司承担。

4. **关于逾期支付的责任。**《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条规定：「用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额**百分之五十以上百分之一百以下**的标准向劳动者加付赔偿金。」

五、关于「一次性整体了结本次全部劳动争议」，本人不予接受

1. 本人现处于医疗期与化疗期间，依法享有的病假工资、医疗期待遇、社会保险待遇均系法定权利，不得以概括性条款预先放弃。在应付项目、金额、计算依据、期间均未明确的情况下要求本人「一次性整体了结本次全部劳动争议」，实质是要求本人放弃尚未发生、尚未确定的法定权利，本人不予接受。

2. 本人愿在贵司**以书面形式逐项列明**应付项目、金额、计算依据、支付时间及社会保险处理方案的基础上进行协商。在此之前，本人不接受任何以放弃法定权利为条件的「了结」，亦不签署任何内容不明的文件。

六、本人的正式请求

请贵司于收到本函后**五个工作日**内完成下列事项，并书面答复本人：

1. 一次性支付本人 2026 年 8 月的全额工资，并提供该月工资条；

2. 依法核算并支付本人 2026 年 9 月 7 日起至本函发出之日的病假工资（不低于当地最低工资标准的 80%），并提供计算依据；

3. 书面答复社会保险费扣缴事宜：列明缴费基数与金额、说明扣缴依据，保证医疗期内社会保险费连续足额缴纳，单位应缴部分不得从本人工资中扣除；

4. 书面核定本人的医疗期起止时间及计算依据，并书面确认在医疗期内不解除劳动合同；

5. 书面告知本人办理病假手续的具体流程，包括受理部门、经办人、联系方式及所需材料清单，并纠正钉钉系统「非花名册中正式员工不能休病假」这一致本人无法提交申请的系统障碍；

6. 书面确认本人的考勤方式（钉钉电子签到）及本人在 2026 年 9 月 6 日之后的出勤状态，并明确不得将本人因病住院、手术、化疗而未打卡记作旷工、扣发工资或作出其他不利处理；

7. 书面告知贵司接收本人材料的经办人姓名、联系方式与收件地址，以便本人以邮寄等书面方式正式送达相关文书；

8. 就贵司先后出具的两份《劳动争议友好协商函》作出书面说明：（1）两份函件各自的制作时间、审批人员、用印时间与送达方式；（2）为何在更正事实日期之后重新出具的函件，落款日期反而早于原函件；（3）重新出具载明真实落款日期的函件，并将其纸质原件送达本人。

七、逾期不予答复的法律后果

若贵司在上述期限内未予答复或未依法支付，本人将依法采取以下措施：

1. 依据《劳动保障监察条例》第九条，向劳动保障行政部门投诉举报，请求对贵司拖欠工资、未依法支付病假工资、社会保险缴纳等事项进行查处，并依《劳动合同法》第八十五条请求加付赔偿金；

2. 依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求裁决贵司支付拖欠工资、病假工资及赔偿金等；

3. 就贵司在本人医疗期内可能作出的解除行为，主张继续履行劳动合同，或依《劳动合同法》第八十七条主张二倍赔偿金。

本函同时构成《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定的「当事人一方向对方当事人主张权利」，仲裁时效自本函送达之日起中断并重新计算。

八、关于协商方式

本人现处于术后化疗期间，出院医嘱明确要求避免受凉、避免体力劳动、避免前往人群密集场所。为保障治疗安全，**本人不接受当面协商**，亦不接受在未明确书面方案的情况下签署任何文件。贵司如有协商诚意，请以书面形式提出具体方案，通过邮寄或线上方式与本人联系，本人愿在书面基础上依法协商。

特此回复。

回复人：郭海燕

（本函由本人之子代为整理并送达）

联系电话：18709519889

2026 年 10 月 16 日

附：证据材料清单（已提交或随函提交）

1. 宁夏回族自治区人民医院《出院记录》（住院号 10243124，出院时间 2026 年 9 月 25 日）
2. 宁夏回族自治区人民医院《院本部妇科住院疾病诊断证明书》（2026 年 9 月 25 日，载明「全休 3 月」）
3. 住院证（住院单）及住院期间的提交记录（2026 年 9 月 7 日）
4. 钉钉系统提示「非花名册中正式员工不能休病假」截图
5. 与贵司人力资源部门、直接主管的钉钉、短信沟通记录
6. 贵司先后出具的两份《劳动争议友好协商函》及钉钉发送记录